

LEGOWO & PARTNERS

Kantor Hukum Legowo & Partners

Ringkasan PUTUSAN Nomor 101/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi ttg Pengujian Pasal 4 (1) UU Advokat

In Uncategorized on Oktober 7, 2010 at 11:14 pm

sumber : <http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-rpp/60-data-pengujian-undang-undang-di-mk/578-ringkasan-putusan-pengujian-undang-undang-di-mahkamah-konstitusi-tahun-2009.html> (<http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-rpp/60-data-pengujian-undang-undang-di-mk/578-ringkasan-putusan-pengujian-undang-undang-di-mahkamah-konstitusi-tahun-2009.html>)

31	101/PUU-VII/200924 Juni 2009	Pengujian Materiill Pasal 2 ayat (1), (2), (3), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) dan (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1) Undang-	H.F. Abrahan Amos, S.H. dkk	Tanggal 30 Desember 2009,putusan: Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;	Download File: (http://www.djpp.depkumham.go.id/files/Putusan%20PUU%20101-2009%20Advokad%20dirjen.pdf)
----	---------------------------------	--	-----------------------------	--	---

Undang Nomor
18 Tahun 2003
tentang Advokat

- o Menyatakan
Pasal 4 ayat (1)
Undang-
Undang Nomor
18 Tahun 2003
tentang
Advokat
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2003
Nomor 49,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4288)
adalah
bertentangan
dengan
Undang-
Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945
sepanjang tidak
dipenuhi syarat
bahwa frasa “*di
sidang terbuka
Pengadilan
Tinggi di wilayah
domisili
hukumnya*”

tidak dimaknai
bahwa
**“Pengadilan
Tinggi atas
perintah
Undang-
Undang wajib
mengambil
sumpah bagi
para Advokat
sebelum
menjalankan
profesinya
tanpa
mengaitkan
dengan
keanggotaan
Organisasi
Advokat yang
pada saat ini
secara *de facto*
ada, dalam
jangka waktu 2
(dua) tahun
sejak Amar
Putusan ini
diucapkan”;**
o Menyatakan
Pasal 4 ayat (1)
Undang-
Undang Nomor
18 Tahun 2003
tentang
Advokat
(Lembaran
Negara

Republik
Indonesia
Tahun 2003
Nomor 49,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4288)
tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat
sepanjang frasa
*"di sidang
terbuka
Pengadilan
Tinggi di wilayah
domisili
hukumnya"*
tidak dimaknai
bahwa
**"Pengadilan
Tinggi atas
perintah
Undang-
Undang wajib
mengambil
sumpah bagi
para Advokat
sebelum
menjalankan
profesinya
tanpa**

mengaitkan
dengan
keanggotaan
Organisasi
Advokat yang
pada saat ini
secara *de facto*
ada, dalam
jangka waktu 2
(dua) tahun
sejak Amar
Putusan ini
diucapkan”;

- Menyatakan
apabila setelah
jangka waktu
dua tahun
Organisasi
Advokat
sebagaimana
dimaksud Pasal
28 ayat (1) UU
Advokat belum
juga terbentuk,
maka
perselisihan
tentang
organisasi
Advokat yang
sah diselesaikan
melalui
Peradilan
Umum;
- Menolak
permohonan
para Pemohon

				untuk selain dan selebihnya;	
--	--	--	--	---------------------------------	--

 Belum Ada Tanggapan

Blog di WordPress.com.